

1502248-87.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2135957/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 25061162 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2135957 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius da Silva Policarpo

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502248-87.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502248-87.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2135957/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 25061162 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2135957 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius da Silva Policarpo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

VINICIUS DA SILVA POLICARPO, vulgo "Vinicinho", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 porque, segundo a acusação, no dia 18/05/2022, por volta de 20:47 horas, em uma mata existente na Rua Diogo Garcia Coelho, entre os bairros Moreira Júnior e Jardim Pinheiros, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, visando o comércio

de terceiros ou qualquer forma de disseminação, 03 porções de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como maconha, em forma de erva ressequida, pesando 145,9g, substância esta capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico toxicológico.

Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento preventivo, receberam denúncias anônimas de que um indivíduo de apelido "Vinicinho" estaria na mata do bairro Moreira Júnior traficando drogas, razão pela qual se dirigiram para o local e solicitaram apoio de outra viatura para evitar a fuga do increpado pelo outro lado da mata.

Ao adentrarem na mata, os agentes estatais visualizaram o denunciado abaixado cortando a maconha com um facão. VINICIUS tentou empreender fuga ao vislumbrar a presença da polícia, correndo para o interior da mata no sentido do bairro Pinheiros, contudo, foi detido pelos policiais que estavam no apoio. Com o denunciado foram encontradas três porções de maconha, um facão, um rolo de plástico filme, uma balança com resquícios de drogas, além de dinheiro e um aparelho celular.

Em conversa com os policiais militares, o réu declarou que picava a droga com o facão e a vendia.

Indagado, quando da lavratura da peça flagrancial, VINICIUS narrou que adentrou na mata para comprar droga para seu consumo próprio, de modo que os utensílios encontrados não eram seus. Negou a traficância.

Acompanha a peça acusatória o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/32 e 72/82).

O réu apresentou defesa preliminar (fls. 102/106).

A denúncia foi recebida, em 19/08/2022 (fls. 111/113).

Durante instrução, foram inquiridas as testemunhas de acusação, a testemunha de defesa e foi interrogado o réu (fls. 148).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido e a consequente condenação do acusado, entendendo estar comprovada autoria e materialidade delitiva (fls. 151/164).

A defesa, por sua vez, alegou que os testemunhos dos policiais presentes na operação policial realizada no local, por si só, não tem a força de ensejar uma condenação, uma vez que, em respeito ao contraditório e a ampla defesa a prova testemunhal, e até mesmo uma eventual confissão, devem ser aferidas em consonância com outros elementos presentes nos autos; o acusado nega que se dedique ao tráfico de drogas, o que pode ser confirmado por seu depoimento em audiência, bem como pelo depoimento da testemunha de defesa; o acusado é viciado em drogas, desde a adolescência e, em razão de estar cumprindo pena em regime aberto, comprava maconha sempre, à noite, e evitava frequentar biqueiras; os policiais afirmaram que havia denúncias contra o acusado, mas, estranhamente, nenhum usuário foi abordado, tampouco foi trazido aos autos quaisquer documentos que comprovem tal alegação; é atípica a conduta do acusado, já que não há provas contundentes da prática de tráfico de entorpecentes; a conduta imputada ao acusado é distinta da realidade dos fatos, razão pela qual merece a desqualificação do ilícito tipificado no artigo 33 para o artigo 28, ambos da Lei 11.343/06. Requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VI, do CPP; a desqualificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06; que seja aplica a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06; que seja aplicada a pena no mínimo legal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 176/181).

É o relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria do delito estão bem demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 29/31), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação (fls. 23/27), laudos de exame químico toxicológico (75/77 e 78/80), bem como pelos depoimentos colhidos.

Com relação ao entorpecente, concluíram os senhores peritos que no material apreendido na posse do réu foi encontrada a presença de "Tetrahydrocannabinol" (TCH), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa L" (maconha), o que demonstra, de forma cabal, a existência do princípio ativo da substância entorpecente que

causa dependência psíquica (fls. 80).

É segura também a autoria.

Os policiais MIGUEL APARECIDO MOREIRA e DANILO LOPES DE SOUSA afirmaram que receberam denúncia de que um indivíduo conhecido pela alcunha de "Vinicinho", estaria promovendo o tráfico de drogas na mata do Moreira Júnior. Ao adentrarem a mata, visualizaram o réu abaixado e de posse de um facão, cortando maconha. Quando ele percebeu a presença dos policiais, correu para o outro lado da mata, onde já estava posicionada uma viatura policial de apoio. O réu, então, parou e foi detido, e, em sua posse, foram encontradas três porções de maconha e um aparelho celular. No local onde ele picava a droga, foi encontrada uma balança com resquícios de maconha, um rolo plástico transparente e o facão usado para picar a droga. Em conversa com VINICIUS, ele confessou que vendia a droga no local.

Em juízo, a testemunha de defesa MARYANA ARAÚJO FIGUEIREDO declarou que é mulher do réu, o qual foi na mata para comprar drogas, pois é usuário.

O réu foi interrogado e declarou que adentrou na mata para comprar drogas para seu consumo. Comprou de pessoa desconhecida R\$ 90,00 em maconha, para uso pessoal. Havia várias pessoas na mata e, quando a Polícia Militar apareceu, todos correram, porém, acabou detido. Em sua posse estava a droga que comprara para consumo, maconha, o celular e os R\$ 10,00 que recebeu de troco.

A negativa do réu não tem lastro de credibilidade, ante a conjugação dos depoimentos dos policiais, com a quantidade de droga, a balança de precisão, a faca, o rolo de saco plástico para embalagem das drogas, o celular e o dinheiro apreendidos, que demonstram a prática do tráfico de drogas e perfazem um conjunto probatório robusto e suficiente para uma condenação criminal, de modo que não cabe a desclassificação do delito para porte de entorpecentes para uso próprio. Ademais, não há prova da origem lícita do dinheiro apreendido no local. O réu disse que era proveniente do troco da compra da droga, todavia, não há prova da alegação.

Por fim, não há motivos para não se atribuir credibilidade ao depoimento dos agentes públicos ouvidos nos autos, haja vista que eles são coerentes e harmônicos entre si, bem como porque não se demonstrou que eles poderiam ter qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao acusado.

Por todo o exposto, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Primeira fase: considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor de 1/30 o dia-multa.

Segunda fase: o réu é reincidente, conforme demonstra a certidão de fls. 33/35 (processos nº 0005850-12.2017 e 0014604-04.2016), razão pela qual aumento a pena em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Terceira fase: não há causas de aumento, nem de diminuição. Deixo de aplicar o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por ser o réu reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar VINICIUS DA SILVA POLICARPO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, ao cumprimento de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor mínimo legal. Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, considerando a natureza do delito. O crime de tráfico tem efeitos sociais dantescos, fomentando a prática de quase todos os demais delitos. Tudo isso afasta a possibilidade de outro regime que não o fechado.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44 da Lei 11.343/2006.

Permanecendo o réu em cárcere durante a instrução, de todo recomendável a

permanência da prisão em caso de eventual apelo, mormente porque persistem as circunstâncias que autorizaram a prisão.

Oportunamente, oficiem-se o Instituto de Identificação e Registro Geral (IIRGD) e ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal.

Decreto o perdimento do celular do réu (fls. 18) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao numerário (fls. 18), o réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro, já que foi localizado juntamente com a droga, razão pela qual determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Providencie-se o necessário.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06), resguardada quantia para eventual contraprova. Oficie-se, expedindo-se o necessário.

P. I.

Franca, 29/11/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA